

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-04-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-001325.989.25-9

Representantes: Tiago de Camargo Escobar Gavião

Representada: Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 01/2025, do tipo menor preço global, objetivando o registro de preços para a *“contratação de empresa especializada na área da saúde para prestação de serviços Médicos, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, entre outras especialidades, para atendimento a Secretaria de Saúde do Município”*.

Responsável: Eliana Maria Rorato Manso (Prefeita)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Fernando Plixo de Oliveira (OAB/SP nº 337.789); Taiane Micheli Hermini (OAB/SP nº 354.296).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES. INADEQUADO USO DO SRP PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS. AFRONTA À SÚMULA Nº 31. AGLUTINAÇÃO DO OBJETO. INJUSTIFICADA REUNIÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E ADMINISTRATIVA. DESARRAZOADA EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CREMESP PARA HABILITAÇÃO. DIVERGENCIAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. ANULAÇÃO.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame de cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 01/2025, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL**, que tem por objeto o registro de preços para a “contratação de empresa especializada na área da saúde para prestação de serviços Médicos, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, entre outras especialidades, para atendimento à Secretaria de Saúde do Município”.

1.2 Insurgiu-se o **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) adoção do sistema de registro de preços para a contratação de serviços contínuos de saúde;
- b) exigência de prévia inscrição¹ da “*Empresa Participante nos Conselhos de Medicina e de Enfermagem, respectivamente CREMESP e COREN SP*”;
- c) imposição de prova do “*Cadastro no CNES², ou seja, que a empresa participante tenha cadastro nacional de estabelecimento de saúde*”;
- d) cobrança indevida, para fins de habilitação, da Cédula de Identidade e dos CPFs de todos os sócios³;
- e) restritiva aglutinação de “*várias funções e áreas diferentes, a exemplo de médicos, enfermeiros, dentista e cargo administrativo, este absolutamente alheio a saúde (almoxarife)*”⁴;

¹ 9.5 - Qualificação Técnica - operacional:

9.5.1 — Certificado de inscrição da empresa, no conselho Regional de enfermagem, do Cresmesp;

9.5.2 CADASTRO NO CNES,

² Vide nota anterior

³ 9.5.4 - PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

(...)

9.7 OUTROS DOCUMENTOS 9.7.1 Cédula de Identidade e CPF dos sócios,

⁴ ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

1 Almoxarife — 40 horas semanais

(...)

VALOR TOTAL 03 MESES - R\$

(...)

O objeto da presente contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 1898/2024, se caracterizando como bens de uso comum, conforme justificativas apresentadas no Estudo Técnico Preliminar de referência. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do respectivo contrato, na forma do que estabelece o artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

(...)

f) imprecisão acerca do valor a ser ofertado, se relativo ao total de 03 (três) ou 12 (doze) meses⁵, assim como em relação a qual deles foi definido o montante total estimado da contratação⁶;

g) ausência de indicação do regime de contratação dos profissionais - CLT ou PJ; e

h) diversas incongruências na minuta contratual, citando a menção ao Prefeito Joel Rodrigues, do Município de Canitar⁷, e a previsão da Comarca de Chavantes como foro de eleição⁸, quando o correto seria Ourinhos.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.4 Notificada, a **Representada** deixou transcorrer *in albis* o prazo que lhe fora concedido.

1.5 A **Assessoria Técnico-Jurídica** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações, ressaltando a necessidade de anulação do certame ante a inaplicabilidade do sistema de registro de preços ao caso.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (...)

- À empresa contratada deverá cumprir a carga horária conforme descrito nesse termo de referência, conforme escala e exigências da Secretaria de Saúde, durante todo o contrato no período de 03 meses, e suas prorrogações.

⁵ Vide nota anterior

⁶ 11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO O custo estimado total da contratação é de R\$ 862.343,14 (oitocentos e sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), conforme custos totais.

⁷ ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO Nº --/2024

(...)

Aos ____ dias do mês de _____, do ano de 2025, presentes as partes de um lado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº. 57.264.517/0001-05, com endereço na Rua Joaquim Bernardo de Mendonça s/n, na cidade de Ribeirão do Sul, comarca de Chavantes, Estado de São Paulo, representada por seu Prefeito Municipal cidadão JOEL RODRIGUES, denominado simplesmente CONTRATANTE.

⁸ 14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Chavantes, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.

Avaliou que *“a imposição de registro ou inscrição da entidade no Conselho competente, desde que alinhada com o objeto, encontra amparo no inciso V do art. 67 da Lei nº 14.133/21”*. Não obstante, ressaltou que a exigência de registro no órgão de classe paulista contraria a jurisprudência desta Corte.

Explicou que a inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, não destoia da natureza do objeto licitado, que envolve a prestação de serviços médicos e multiprofissionais, estando em conformidade com o artigo 3º, *caput* e parágrafo único, e artigo 4º da Portaria MS nº 186/2016.

De outro modo, consignou inexistir fundamento legal para a exigência de apresentação de Cédula de Identidade e CPF dos sócios, como requisito de habilitação.

Ademais, verificou que o edital *“concentrou a prestação de diversos serviços não assemelhados e pertencentes a segmentos específicos de mercado, como médicos, enfermeiros, dentistas e cargos administrativos, estes últimos absolutamente alheios à área da saúde”*.

Assentiu com o Representante quanto à imprecisão acerca do valor a ser ofertado, o que deve ser corrigido no edital, de forma a *“assegurar a transparência e a exata compreensão dos valores envolvidos na contratação”*.

Expôs, ainda, que *“a ausência de indicação do regime de contratação dos profissionais, seja via CLT ou PJ, configura omissão imprópria que compromete a clareza do edital e prejudica a adequada formulação de propostas”*.

Por fim, anotou que *“o modelo disponibilizado no edital contém informações errôneas e incompatíveis com a realidade da contratação”*.

1.6 As conclusões do **Ministério Público de Contas** alinharam-se a de seu preopinante, exceção feita à falta de indicação do regime jurídico de contratação, que considera não prejudicar *“a formulação das propostas,*

cabendo ao empregador, no exercício da gestão empresarial, admitir profissionais no regime que melhor atenda a seus interesses”.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul pretende registrar preços para a *“contratação de empresa especializada na área da saúde para prestação de serviços Médicos, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, entre outras especialidades, para atendimento a Secretaria de Saúde do Município”*.

No entanto, a instrução da matéria revela a impossibilidade de prosseguimento do certame nos moldes pretendidos pela Administração.

2.2 Conforme destaquei em análise preliminar da matéria, *“a contratação de serviços médicos que possuem estimativa de disponibilização das especialidades médicas⁹, com determinação de plantões ininterruptos de*

⁹ ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO: (...)

SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA
UBS	
1 Psiquiatria - 8 horas semanais	36h mensais
1 Ginecologia - 8 horas semanais	36h mensais
1 Pediatria - 8 horas semanais	36h mensais
2 Enfermeiro noturno - 12 x 36	Escala 12 x36 folguista
1 Enfermeiro folguista	Escala 12 x 36
2 Enfermeiro diurno - 12 x 36	Escala 12 x 36
2 Técnico de Enfermagem noturno - 12 x 36	Escala 12 x 36
2 Técnico de Enfermagem diurno - 12 x 36	Folguista Escala 12 x 36
1 Técnico de Enfermagem folguista	180 mensais
2 Recepcionista - 12 x 36 1 Enfermeiro UBS R/T - 40 HORAS semanais	Plantão 24 horas
Plantão médico clínico geral 24 horas –	
1 profissional por plantão de 12: horas dia e noite	180 mensais
1 Almoxarife — 40 horas semanais	180 mensais
1 Agente Administrativo — 40 horas semanais	
ESF	
2 MEDICOS CLINICO GERAL - 40 horas semanais	
1 Dentista saúde da Família - 40 horas semanais	

médicos clínicos ('24 horas - 1 profissional por plantão de 12: horas dia e noite'), a priori, evidencia a certeza da realização das atividades almejadas no certame, o que se mostra em descompasso com a Súmula nº 31 desta Corte, que veda a "utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada".

Nesse mesmo sentido, observou a ATJ que "o conteúdo das disposições editalícias evidencia a intenção da Prefeitura de contratar não apenas profissionais para atuação esporádica, eventual e/ou complementar, mas sim uma empresa que disponibilize profissionais especializados para cumprir uma carga horária definida".

Outrossim, como ressaltou aquela Assessoria, o objeto abrange serviços essenciais da área da saúde, "que reivindicam execução ininterrupta", inviabilizando o uso do registro de preços.

Nesse sentido, destaco a decisão deste Plenário nos autos do TC-017471.989.23-6¹⁰, de relatoria do e. Conselheiro RENATO MARTINS COSTA:

"Na linha da unânime instrução dos autos, reputo procedente a impugnação que suscita a incompatibilidade do emprego do Sistema de Registro de Preços ao presente objeto, cujo escopo é a complementaridade dos serviços essenciais na área da saúde pública que, em razão da essencialidade, reclamam execução ininterrupta, de longa duração e admitem projeção de quantitativos com razoável margem de segurança, a partir dos registros históricos.

Assim, tratando-se de atividade que não se compatibiliza com a eventualidade e indeterminação, forçosa, no presente caso, a aplicação da Súmula nº 31 deste E. Tribunal, segundo a qual 'é vedada a utilização do Sistema de Registro de Preços para contratação de serviços de natureza continuada'.

A par desse vício insanável, que impõe a anulação, incumbe à Prefeitura, ao reescrever novo instrumento convocatório para os mesmos propósitos, suprimir a reconhecida ilegalidade".

1 Recepcionista - 40 horas semanais 2 Enfermeiro ESF - 40 horas semanais 2 Técnico de Enfermagem - 40 horas semanais
--

180 mensais CADA profissional 180 mensais CADA profissional 180 mensais 180 mensais Cada profissional 180 mensais cada profissional

¹⁰ Sessão plenária de 23-10-2024. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO.

Assim, evidente que o objeto não é eventual e sob demanda, em descompasso com a Súmula nº 31 desta Corte, que veda a *“utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”*, devendo o procedimento licitatório ser anulado.

2.3 Não obstante, oportuno discorrer, ainda que brevemente, acerca das demais questões, de forma a evitar a persistência de irregularidades em eventual novo certame.

Outro aspecto relevante diz respeito à composição do objeto, que abrange não só profissionais da área médica (médicos, enfermeiro e técnicos de enfermagem) e odontológica, mas também outros alheios à área da saúde (almoxarife a agente administrativo).

Como bem mencionou a ATJ, “a indevida aglutinação de atividades de naturezas distintas em um único lote acaba por estabelecer critério de discriminação imotivada”.

Por tais motivos, e ante a falta de apresentação de justificativas pela Administração, considero procedente a queixa atinente à composição do objeto, devendo o edital ser readequado, de forma a *“buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado”*, nos termos do que determina o 47, II e § 1º, III da Lei nº 14.133/21¹¹.

2.4 Ademais, assim como o MPC, entendo que, tratando-se de contratação de empresa “na área da saúde, para a disponibilização de profissionais médicos e da enfermagem, é devida a requisição de

¹¹ Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

(...)

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

(...)

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

inscrição/registro nos respectivos conselhos de fiscalização, por força do disposto no art. 67, V, da NLLC c/c art. 3º e seguintes da Resolução CFM nº 1.980, de 7 de dezembro de 2011, e art. 3º da Resolução COFEN nº 721, de 17 de maio de 2023”.

No entanto, a cláusula ultrapassa as prescrições legais ao limitar, ainda na fase habilitatória, o registro das interessadas ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), devendo ser excluída a menção à entidade paulista.

2.5 Ainda que a exigência, para fins de habilitação de documentos pessoais dos sócios das licitantes (CPF e RG) não constitua medida intransponível pelas interessadas, carece de fundamento legal e deve ser suprimida do edital.

2.6 Procede, ainda, a crítica direcionada à imprecisão acerca do valor a ser ofertado.

Isso porque, conforme constatou a ATJ, “o item 11 do termo de referência indica o custo estimado da contratação apenas como montante total de R\$ 862.343,14 (oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), considerando a vigência de 12 (doze) meses. Entretanto, a tabela do item 02 exige a indicação do valor da proposta tanto de forma mensal quanto para o período de 03 (três) meses, evidenciando divergências na apresentação dos dados”.

Necessário assim que as cláusulas sejam uniformizadas, de forma a deixar claros valores e prazos a serem considerados.

2.7 Outrossim, evidente a existência de informações destoantes na minuta contratual, que, dentre outras coisas, menciona prefeito de município

vizinho e da comarca da qual não faz parte Ribeirão do Sul. Desta forma, deve o ato convocatório e seus anexos passarem por rigorosa revisão redacional.

2.8 Não obstante tais aspectos desfavoráveis, reputo improcedente a crítica direcionada à exigência de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, pois compatível com a prestação de serviços médicos.

Tal medida decorre do artigo 3º, caput e parágrafo único, e artigo 4º da Portaria MS nº 186/2016, que obriga a se cadastrar no CNES “o estabelecimento de cunho administrativo que disponibiliza seus profissionais de saúde, contratados sob qualquer regime jurídico, cooperados ou sócios, para atuarem em outro(s) estabelecimentos(s) de saúde de forma temporária”.

2.9 Por fim, entendo, com o MPC, que a falta de indicação do regime jurídico de contratação profissional não prejudica “*a formulação das propostas, cabendo ao empregador, no exercício da gestão empresarial, admitir profissionais no regime que melhor atenda a seus interesses*”.

2.10 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado à adoção do sistema de registro de preço, o que impõe a sua **anulação**.

Outrossim, considero **parcialmente procedentes** as demais impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

a) reavaliar a composição do objeto, de forma a “*buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado*”, nos termos do que determina o 47, II e § 1º, III, da Lei nº 14.133/21;

- b) deixar de impor, para fins de habilitação, que a empresa e o profissional sejam registrados necessariamente no CREMESP;
- c) eliminar a exigência, para fins de habilitação, de documentos pessoais dos sócios das licitantes (CPF e RG);
- d) uniformizar as cláusulas referentes aos custos estimados e os prazos de vigência estabelecidos no edital e seus anexos; e
- e) realizar rigorosa revisão redacional no edital e seus anexos.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO